耿马孟定云南晨安送变电工程有限责任公司“3·26”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月26日14时30分许，云南晨安送变电工程有限责任公司在孟定镇罕宏社区菊黑组安装铁塔过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，县委、县人民政府高度重视，迅速组织相关部门参与事故救援处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2024年3月27日，县人民政府批准成立了由县人民政府副县长任组长，县政府办公室、县应急管理局、县发展改革局、县公安局、县纪委监委、县总工会、孟定镇等部门为成员的耿马孟定云南晨安送变电工程有限责任公司“3·26”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、调查询问相关人员、查阅收集有关资料、现场模拟等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关事故责任人和责任单位的处理意见，并针对事故暴露出的问题提出防范及整改措施建议。

经调查认定，耿马孟定云南晨安送变电工程有限责任公司“3·26”高处坠落事故是一起企业未严格落实安全生产主体责任，

现场管理缺失，从业人员违规作业引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

项目工程名称：35kV 福荣输变电工程；项目代码：2110-530900-04-01-******；项目投资金额：4062 万元；项目建设工期：6 个月；路线长度：线路起于新建 35kV 福荣变，止于原 110kV 孟定变，全长 10.967km。其中架空 10.907km，双回段 1.282km，单回段长 9.625km；电缆线路长 0.06km；塔基共 37 基，由云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程施工项目部负责施工。工程进度：截至 2024 年 3 月 26 日，基础协调完成 37 基，基础开挖完成 37 基，基础浇制完成 37 基，接地敷设完成 37 基，铁塔组立完成 27 基，架线施工未完成 10.967km，附件安装未完成 37 基。项目计划于 2024 年 6 月 30 日竣工验收后投运。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. **事故发生单位基本情况。**云南晨安送变电工程有限责任公司，于 2003 年 2 月 28 日注册成立，统一社会信用代码：915301037452******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王*，注册地址：昆明市人民东路****，云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程施工项目部位于孟定镇****。经营范围：送变电工程专业承包贰级、土石方工程、自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；防腐工程；

矿产品、建筑材料、机械设备销售，货物运输信息咨询；以下经营范围仅限分支机构经营；木材的加工及销售（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司拥有电力施工（送电、变电）二级资质；于2007年4月4日通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；已取得国家电力监管委员会颁发的三级承装（修、试）电力设施许可证（许可证编号：6-5-00031-****）。

2.**事故单位安全管理情况。**云南晨安送变电工程有限责任公司法定代表人为王*，负责公司全面工作。于2023年5月24日成立35kV福荣输变电工程施工项目部，项目经理为吴**，具有中华人民共和国二级建造师注册证书（证书编号：云25320222 02******），负责整个项目的日常协调与管理工作；设总工程师一名为胡**，具有建筑工程/建筑电气工程师专业技术职称证书（证书编号：Y120233051851******），履行安全生产分管负责人职责，负责现场协调与安全管理工作；设置专职安全管理人员一名为罗**，取得建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（证书编号：云建安C2（2023）0******），负责项目部日常安全教育培训，施工现场日常安全巡查等安全管理工作。35kV福荣输变电工程施工项目部在铁塔安装施工开始前，对负责铁塔安装的两个班组开展了安全教育培训，并进行了安全规程考试、保命教育测试以及安全带和安全帽使用的实操考试。经现场检查及查阅公司安全管理台账，发现云南晨安送变电工程有限责任公司存在员工未持有高处作业资格证便开展高处安装作

业；未组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划；未严格实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未安排专门人员到高处作业现场进行安全管理；未认真督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除生产安全事故隐患等安全管理问题。

3.相关单位基本情况。

（1）**劳务分包单位。**云南禾晶建设工程有限公司，于2020年2月26日注册成立，统一社会信用代码：91530112MA6P******，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：蒋**；注册地址：云南省昆明市西山区南亚风情园第****；经营范围：电气安装；电力工程；建筑工程；施工劳务；通信工程；土石方工程；矿山工程；石油化工工程；钢结构工程；园林景观绿化工程；建筑装修装饰工程；建筑机电安装工程；城市及道路照明工程，输变电工程；建筑材料、五金、家具及室内装饰材料专门、仪器仪表、机电设备、五金交电、电线电缆、装饰材料的销售；建筑材料；装饰材料；机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司取得安全生产许可证，证件编号：（云）JZ安许证字［2022］70****，有效期：2022年11月9日至2025年11月9日。2023年9月15日与云南晨安送变电工程有限责任公司签订了《建设工程施工劳务分包协议》，协议编号为：CA-GZSBD-2023-XY-***，承包35kV福荣输变电工程N01-N34,N42,N106,N107杆段劳务施工，并签订《安全管理协议》。云南禾晶建设工程有限公司通过建筑工人宴**联系到工人李*、

张**夫妇，再由张**夫妇组织工友向**、何*等 12 名工人于 2024 年 2 月 27 日开始陆续到达孟定，在经过云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程项目部组织安全教育培训、相关从业资格审查和录入系统后，开始对 35kV 福荣输变电工程项目的铁塔进行安装作业。其中，经项目部对李*、向**等 14 名工人进行高处作业资格审查后，确定有 4 名工人持有符合条件的高处作业证，分别为：李*（证号：T513027196901******，有效期至 2024 年 4 月 8 日）、何*（证号 T513701197901******，有效期至 2027 年 8 月 5 日）、唐**（证号：T512923197506******，有效期至 2029 年 2 月 27 日）、彭**（证号T513701198507******，有效期至 2027 年 8 月 9 日），根据持证情况，14 名施工人员分为两组开展组塔作业，分别为一班组由向**负责，成员为曾**、赵*、彭**、何*、唐**、彭**，二班组由李*负责，成员为李**、李**、何*、徐*、张**、张**（负责后勤）。在实际实施过程中，云南禾晶建设工程有限公司只负责向云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程施工项目部联系提供劳务工人，所联系提供劳务工人的资质审核、安全教育培训、安全管理均由云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程施工项目部负责审查及培训管理。在项目建设过程中指派相关人员到项目部参与岗前教育培训、现场安全管理、材料调配、日常计划上报等工作。

（2）项目监理单位。昆明凯诚达电力工程监理咨询有限公司，于 2004 年 5 月 18 日注册成立，统一社会信用代码：9153011176

04******，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：赵*，注册地址云南省昆明市官渡区****。该公司取得工程监理资质证书,证书编号：E15300****，资质等级：电力工程监理甲级，有效期至2028年12月22日，负责35kV福荣输变电工程项目的监理工作。公司于2023年2月8日成立35kV福荣输变电工程监理项目部，由李**担任项目总监，并指派施**、陈**两名监理员到35kV福荣输变电工程项目部开展监理工作。对项目施工方案、图纸、人员资质进行审查，参与建设单位对参建单位安全交底，以及对后期施工过程进行全程监理。严格审核项目部上报的施工计划并按计划对施工现场进行巡查，形成监理日志。其派驻35kV福荣输变电工程项目部监理人员施**于2024年3月12日在24号铁塔施工现场发现何*无证上塔作业问题，同日便向35kV福荣输变电工程项目部下发监理通知单，要求何*所在的班组停工整改，整改完毕后方可申请复工。但监理人员施**后续未及时进行跟踪督促整改，未认真履行岗位职责。

（三）事故发生的经过

2024年3月26日上午8时许，35kV福荣输变电工程组塔劳务施工班组人员向**、曾**、赵*、彭**、彭**、何*6人，一起到耿马自治县孟定镇罕宏社区菊黑组对35kV福荣输变电工程项目22号铁塔进行组装作业（于25日已开始组塔，计划26日完工），具体分工为：赵*、彭**、向**和曾**在地面负责铁塔部件组装及操控机械往铁塔上起吊相关部件，彭**

与何*在铁塔顶部进行组件安装。6人作业到13时许休息吃午饭，14时许继续作业，赵*、彭**、向**和曾**4人在地面组装铁塔的支膀，彭**与何**续爬上铁塔顶部进行组件安装作业。14时25分许，铁塔建设基础班组工人陈**、蔡**二人到6人正在施工的工地讨薪，地面施工人员向**见状上前与陈**进行沟通，了解陈**有讨薪诉求后立即打电话向张**反映，张**获悉后又打电话向项目部总工胡**进行报告，期间未发生任何争执，陈**、蔡**二人也未阻碍向全光等人继续施工。为引起公司管理层注意达到讨薪目的，陈**和蔡**坐在地面铁塔支膀上，让曾**帮忙拍照发到公司微信群，意图让公司负责人看到已经阻碍施工的假象，但二人并未实际阻碍施工，拍完照后二人就到旁边空地玩手机休息，向**等人继续组装铁塔的支膀，双方未发生任何语言和肢体上的冲突，在此期间，塔顶的何*和彭**在固定吊装用的抱杆，未与地面人员有任何沟通互动行为。14时30分许，何*和彭**二人先在同侧将抱杆固定好后，彭**继续低头加固螺丝，何*需转到彭**对面一侧作业，等待地面支膀吊上塔顶后两人面对面配合才能完成安装。何*在铁塔顶部进行换位过程中，因未严格按规定使用安全防护用品，腰上的安全带和背上安全绳没有同时固定在铁塔上(只系安全带），在解下安全带卡扣换位过程中，安全绳和安全带同时失去保护作用，导致其从塔顶直接坠落地面发生事故。

（四）事故现场情况

1.**现场气候环境情况。**2024年3月26日14时至15时，事故

现场附近多云有阵雨，平均气压 955.6 百帕，平均温度 30.7 度，最高温度 31.3 度，最低气温 27.2 度，平均相对湿度 35%，平均风向（北），风速 0.6 米/秒，最大风向（北），风速 1.6 米/秒，极大风向（东北），风速 2.3 米/秒，降雨量 0.0 毫米。

2.**事发地点现场情况。**事故发生地点位于耿马傣族佤族自治县孟定镇罕宏社区菊黑组，系云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程项目 22 号铁塔组装施工工地，铁塔底部使用钢筋混凝土固定铁塔的四个支脚，事故发生时铁塔已完成塔基组装，准备进行塔顶支膀组装作业，塔顶距离地面垂直距离高 30 米，铁塔顶部已固定好抱杆（用于将铁塔支膀吊上铁塔顶部进行安装），铁塔脚下摆放着组装好的支膀，准备吊上塔顶进行安装。铁塔脚有一顶蓝色的安全帽，经核实为当事人何*事发时佩戴的安全帽，另外塔脚可见摆放着一些铁塔组装零部件。



22 号铁塔概貌照片



事故铁塔脚下已组装好的支膀



事故发生时何*佩戴的安全帽

（五）事故人员伤亡情况和经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场施工班组负责人向**于2024年3月26日14时42分打电话报告给35kV福荣输变电工程项目后勤管理人员陈*，陈*于2024年3月26日14时48分打电话报告给项目部总工胡**，胡**于2024年3月26日15时07分打电话向公司负责人王*报告事故情况，王*接报后要求胡**拨打“120”急救电话抢救，但未及时将事故情况上报当地政府及行业主管部门，导致事故迟报3小时。直到2024年3月26日20时21分，孟定镇人民政府将事故情况报县应急管理局。县应急管理局核实有关情况后于2024年3月26日21时44分以值班信息第51期向县委、县人民政府、县纪委监委、县委政法委、县委网信办、市应急管理局报告，并在国家应急指挥综合业务系统进行信息录入上报。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

工友向**和赵*等人发现何*从塔顶掉下来后，迅速上前查看，看到何*脸朝下躺在地上之后，向**和赵*二人立即将何*翻过身来，此时何*还有微弱呼吸，有少量血从口鼻流出，身上的安全带和安全绳都完好无损，未发生断裂。由于害怕对何*造成二次伤害，现场人员不敢冒然施救，2024年3月26日14时39分向**拨打“120”急救电话，请求耿马自治县第二人民

医院医护人员前来急救，约30分钟后医护人员到达事故现场，医护人员对何*进行了心肺复苏抢救，2024年3月26日15时40分许，经医护人员检查检测后，何*因抢救无效死亡。

（三）事故善后处置情况

企业上报事故情况后，孟定镇人民政府及时向县委、县人民政府报告事故情况。接报后，县委、县人民政府高度重视，迅速组织应急、公安、卫健、民政、司法等部门开展事故善后处置工作，及时对事故现场进行勘验检查，对死者死因进行检验分析，对死者家属进行安抚，为事故调查组开展事故调查做好准备。2024年3月27日，经县人民政府批准成立了耿马孟定云南晨安送变电工程有限责任公司“3·26”高处坠落事故调查组，迅速对事故开展全面调查工作。司法、民政、孟定镇人民政府等部门全力参与善后处理工作，妥善安抚家属情绪，云南晨安送变电工程有限责任公司、云南禾晶建设工程有限公司积极与家属进行沟通协商。于2024年3月31日，在平等自愿的基础上，云南晨安送变电工程有限责任公司、云南禾晶建设工程有限公司与家属达成赔偿协议，并签订了死亡赔偿协议书。何*遗体于2024年4月1日由家属运回四川省南江县**进行安葬处理。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，孟定镇人民政府及时将事故信息上报县应急管理局，县应急管理局核实相关情况后及时将事故信息上报县委、县人民政府、县纪委监委、县委政法委、县委网信办、市应急管理局。经评估，此次事故企业存在迟报情况，辖区人民政府

和相关部门接报后应急响应迅速、参与救援处置得当，未造成次生灾害和衍生事故，事故单位积极主动配合事故调查和相关善后、赔偿等工作，后续处置工作及时、科学、有效。

三、事故原因分析

事故的直接原因是组塔施工人员何*违反高处作业规定，未严格按照高处作业规范要求使用安全带和后背保护绳，未做到双保险作业，何*在解下安全带卡扣进行换位过程中，无备用安全保护措施，致使其直接从塔顶坠落地面。

（一）事故直接原因分析

经调查发现，何*在高处作业时，未严格按高处作业规范扣好安全带和后背保护绳，盲目自信，对存在的危险置之不理，未采取应该采取的备用安全保护措施，导致何*在失去第一道安全保护措施后，备用保护措施未发挥作用而发生坠落事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

公安法医尸体检验情况：根据耿马傣族佤族自治县公安司法鉴定中心出具的法医学尸表检验意见书（耿公鉴（尸）字〔2024〕7号）分析论证：何*左下肢骨折严重，而相应部位未见明显打击痕迹，符合高坠所致。结合公安法医尸体检验结果及现场勘验情况分析：何*系高坠导致颅脑损伤，呼吸中枢受损引起呼吸衰竭死亡。

（三）其他可能因素排除

根据现场检查勘察、公安机关调查以及法医检验报告综合分析，排除人为故意伤害和突发疾病致死等因素。

（四）间接原因分析

1.**企业落实安全生产主体责任不到位。**经调查发现，云南晨安送变电工程有限责任公司35kV福荣输变电工程施工项目部落实安全生产主体责任不到位，存在未对从业人员进行严格的安全生产教育培训；特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，在未取得相应资格证和资格证过期的情况下上岗作业；在开展高处安装作业时未安排专门人员进行现场安全管理等问题。

2.**现场管理缺失。**调查发现，在日常施工过程中，云南晨安送变电工程有限责任公司35kV福荣输变电工程施工项目部仅派人不定期对施工现场进行巡查检查，未对巡查检查情况进行记录；未严格落实作业票审批制度，何*所在班组在不具备作业条件，未开具作业票的情况下仍然开展高处施工作业，安全管理人员对现场巡查检查走过场，未对施工现场开展严格的安全管控防范，且事故发生时，何*所在班组6人均在开展施工作业，现场未安排任何人进行安全监管，现场管理严重缺失。

3.**企业安全管理人员履职不到位。**35kV福荣输变电工程项目部项目经理吴**，作为项目主要负责人，对本单位的安全生产状况开展检查不力，未能及时发现并制止和纠正员工违反操作规程的行为，未严格督促落实本单位安全生产整改措施。项目总工胡**作为安全生产分管负责人，未认真履行安全管理职责，检查本单位的安全生产状况不到位，对存在的生产安全事故隐患未做到及时排查发现并整改消除，对何*在未持有高处作业资格证、彭**高处作业资格证过期，二人仍然上塔开展高处安装作业的

违规行为未能及时发现制止，也未对何*班组所在的施工现场进行严格监管。

4.员工违规作业。经调查，当事人何*未持有高处作业资格证，但其多次违规上塔进行高处安装作业，且在高处安装作业时经常只使用安全带不使用后背保护绳，未严格按规范采取双保险防护措施，施工班组同事曾多次劝诫何*，但何*对于同事的劝诫充耳不闻，盲目自信，安全意识淡薄，一直违规作业，最终酿成事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

何*，男，汉族，35岁，身份证号码513722198903******，户籍地址：四川省南江县红光镇****，事发时为35kV福荣输变电工程项目组塔劳务工人。其在未取得高处作业资格证的情况下违规上塔进行高处安装作业，在高处作业时未严格按照高处作业规范佩戴和使用安全防护装备。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]，对此次事故发生负有直接责任，但因其在事故中已死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.王*，男，59岁，身份证号码：532501196504******，户籍地址：云南省红河州个旧市****，云南晨安送变电工程有限责任公司法定代表人。其作为主要负责人，未认

1.《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

真履行安全管理职责，未组织制定并实施本单位安全教育培训计划，未及时上报生产安全事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（七）项[2]、第八十三条第二款[3]之规定，对此次事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[4]之规定，建议由耿马自治县应急管理局对其违法行为作出行政处罚。

2. 吴**，男，37 岁，身份证号码：530381198710******，户籍地址：云南省昆明市盘龙区金庄路****。事故发生时任云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程施工项目经理，全权负责 35kV 福荣输变电工程项目协调与管理工作。其作为项目主要负责人，未认真检查本单位的安全生产状况和及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正员工违反操作规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）（七）项[5]之规定，对事故发生负有领导责任。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（七）及时、如实报告生产安全事故。

3.《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

4.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

5.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由耿马自治县应急管理局对其违法行为作出行政处罚。

3. 胡**，男，36 岁，身份证号码：530381198810******，户籍地址：云南省宣威市西泽乡****，现住址：耿马县孟定镇允景路口 35kV 福荣输变电工程项目部，事故发生时为云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程项目部总工，分管项目安全管理工作。作为安全生产分管负责人，其未认真落实岗位职责，未认真检查本单位的安全生产状况，对存在的生产安全事故隐患未做到及时排查发现并整改消除，未及时发现制止和纠正员工违章作业和违反安全操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项[7]之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由耿马自治县应急管理局对其违法行为作出行政处罚。

4. 罗**，男，40 岁，身份证号码：532626198311******，户籍地址：云南省文山壮族苗族自治州丘北县曰者镇****，现住址：耿马县孟定镇允景路口 35kV 福荣输变电工程项目部，事故发生时为云南晨安送变电工程有限责任公司 35kV 福荣输变电工程项目部专职安全员。作为专职安全员，

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

未按要求检查单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患和提出改进安全生产管理的建议，未及时纠正员工违章作业和违反安全操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由耿马自治县应急管理局对其违法行为作出行政处罚。

5.蒋**，男，41 岁，身份证号码：533523198301******，户籍地：云南省临沧市云县茶房乡****。事故发生时为云南禾晶建设工程有限公司法定代表人，其作为 35kV 福荣输变电工程项目劳务分包单位主要负责人，未认真履行主要负责人职责，在公司员工武星旭发现何*在未持有高处作业资格证的情况下违规上塔作业并向其报告后，其只要求向 35kV 福荣输变电工程项目部报告，并未进行后续督促和整改，未对事故隐患进行闭环管理，未对本单位的安全生产工作进行督促、检查，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]之规定，建议由耿马自治县应急管理局对其违法行为作出行政处罚。

6.施**，男，22 岁，身份证号码：533522200105******，

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

9.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

户籍地：云南省临沧市凤庆县大寺乡****，现住址：耿马县孟定镇允景路口35kV福荣输变电工程项目部。事故发生时为昆明凯诚达电力工程监理咨询有限公司派驻35kV福荣输变电工程项目现场监理员，2024年3月12日，其发现何*违规上塔作业问题，在向云南晨安送变电工程有限责任公司下发监理通知单后，未认真履行昆明凯诚达电力工程监理咨询有限公司规定的监理员岗位职责，未对问题整改情况进行跟踪，问题隐患整改未能形成闭环，事故隐患未能及时消除。违反了昆明凯诚达电力工程监理咨询有限公司安全管理制度。建议由昆明凯诚达电力工程监理咨询有限公司根据公司相关规定对其进行处理，处理结果报事故调查组。

（三）对相关事故责任单位的处理建议

云南晨安送变电工程有限责任公司。经调查，该公司未严格落实安全生产主体责任，存在未对从业人员进行严格的安全生产教育培训；特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，在未取得相应资格和资格证过期的情况下上岗作业；在开展高处安装作业时未安排专门人员进行现场安全管理等问题。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第三十条第一款[11]，第四十三条[12]之规定，对事故发生负有管理责任。依

10.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11.《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[13]及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条第（二）项[14]之规定，建议由耿马自治县应急管理局对其违法行为作出行政处罚。

五、事故应汲取的主要教训

（一）企业未严格落实安全主体责任

耿马孟定云南晨安送变电工程有限责任公司“3·26”高处坠落事故是一起典型的企业未严格落实安全生产主体责任导致的生产安全事故。经事故调查组调查，云南晨安送变电工程有限责任公司存在主要负责人未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；员工不熟悉安全生产规章制度和操作规程，违规作业；特种作业人员何*未经培训合格取证便上岗作业；在开展危险作业时未安排专门人员进行现场监护管理，未牢固树立安全生产理念，企业的主体责任悬空，落不到实处。

（二）作业现场安全管理缺失

事故单位在日常安全管理过程中，未严格按照危险作业规范要求，默许何*劳务班组在未开具作业票的情况下开展高处作业，

12.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

13.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

14.《生产安全事故罚款处罚规定》 第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

且以不定期派人到施工现场进行安全巡查代替现场监护，未安排专人到作业现场进行安全管理和监督工作，对于何*多次违规上塔进行高处作业的情况也未能及时发现和制止，施工现场的安全管理严重缺失。

（三）安全管理人员履职不到位

该案中，项目主要负责人、安全分管负责人等安全管理人员对于岗位安全职责不熟悉，均有履职不到位的情况存在。经调查，该项目工程安全管理人员岗位职责不清，在实际生产活动中，未认真检查本单位的安全生产状况，对存在的生产安全事故隐患未做到及时排查并整改消除，未及时发现制止和纠正员工违规作业行为，未督促落实本单位安全生产整改措施，不认真履职，企业安全管理混乱，事故隐患未能得到及时发现和消除。

（四）从业人员安全意识淡薄

该起事故中，当事人何*在未持有高处作业资格证的情况下，多次违规上塔开展高处作业，且在日常高处作业时未严格按照高处作业规范要求使用安全防护用品，安全带和安全绳只挂其一，未做到双重保险。对于同事的多次提醒置之不理，抱有侥幸心理，思想麻痹大意，盲目自信，自我防护意识差，导致事故隐患长期存在，最终引发事故。

六、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业安全主体责任，筑牢安全生产防线

结合此次事故的教训，各企业要深刻反思，举一反三，认真

汲取本次事故的惨痛教训。严格遵守安全生产法律法规和标准规定，建立健全本单位安全生产规章制度，根据生产特点编制岗位安全操作规程，开展安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全生产管理制度化、标准化、规范化。项目主要负责人作为现场安全管理第一责任人，要带头履行好安全管理职责，其他安全管理人员要严格落实岗位职责，只有从上到下严格落实全员安全责任制，筑牢企业发展安全防线，才能保证企业生产活动安全平稳。

（二）加强作业现场管理，杜绝违规作业行为

作业现场是安全管理的“主战场”，安全隐患也分布在作业现场，制度规程的执行和落实也主要在作业现场，要想管好安全生产，必须以现场为重点。企业要加强作业现场的安全管理，特别是对于危险作业的现场监护工作必须严格落实到位，严格按规范作业，现场安全管理人员对于发现的违规行为要实行“零容忍”，对于作业安全措施不到位的必须立即停止作业，并组织整改，整改完成达标后方可恢复作业。现场安全管理人员要不断强化现场作业管理，督促违章作业问题整改，把控各个环节，堵住安全死角，严防安全漏洞，确保各个环节的安全生产。

（三）开展针对性培训，提升安全管理人员履职能力

企业安全生产的日常管理能力是履行企业主体责任的关键环节，提升安全生产管理人员相应的能力素质至关重要。企业要高度重视安全管理人员的履职能力，坚持人岗相适，对不同岗位的安全管理人员开展针对性培训，提高管理水平，每一位安全管理

人员必须对自己岗位的安全管理职责做到心中有数，并严格履行岗位职责。只有严格压实安全管理人员责任，才能将各项安全管理工作落到实处，安全管理才能发挥作用，保证企业安全生产。

（四）加强安全教育培训，提升员工安全防护意识

在企业的日常经营活动中，员工的安全意识直接关系到企业的生产安全、经营稳定以及员工的生命财产安全。企业应结合自身实际，制定详细的安全教育培训计划，并严格按照计划组织开展培训工作。培训内容和形式要多样化，既要有法律法规、安全生产制度、事故案例分析等培训，也要采用讲座、视频、模拟演练等多种形式，以提高员工获取知识的广度和参与度，从而达到安全教育培训的效果，使员工深刻认识到安全问题的重要性，增强安全意识。